

Poder Judicial de la Nación

Córdoba, 16 de mayo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"MARTINEZ TORRES, Eduardo; ALBORNOZ, Lorena Silvina; ALLENDE, Luis Ramón s/infracción decreto ley 6.582/58" (Expte. FCB 22016282/2010/CA1)**, venidos a conocimiento de la **Sala B** de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por derecho propio por Lorena Silvina Albornoz, con el patrocinio letrado del doctor Rubén Tirso Pereyra, en contra de la resolución dictada con fecha 28.8.2023 por el señor Juez Federal N° 2 de Córdoba, en la que decide: **RESUELVO**: "... **III.ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Lorena Silviana Albornoz**, ya filiada en autos, en orden a los **hechos nominados 1ero y 2do.** del resultando, calificados como inf. al art 34 del dcto ley 6582/58 falsificación de documento público del automotor previsto en el art. 292 del C.P., en calidad de autora (art. 45 del C.P.), en concurso real (art. 55 del C.P.) y en los términos del art. 306 del C.P.P.N...".

Y CONSIDERANDO:

I. Arriban los presentes autos a esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por derecho propio por Lorena Silviana Albornoz con el patrocinio letrado del doctor Rubén Tirso Pereyra, en contra de la resolución cuya parte resolutive ha sido precedentemente transcripta.

II. Los hechos objeto de estudio en el presente recurso han sido descriptos por el Juez en la resolución apelada de la siguiente manera "Primer Hecho (Corresponde al hecho nominado primero de la requisitoria fiscal de instrucción de fs. 32/36) En fecha no determinada con exactitud, pero con anterioridad al día 16 de mayo de 2009, ~~Lorena Silviana Albornoz y Ramón Allende~~, en calidad de

Fecha de firma: 16/05/2024

Alta en sistema: 17/05/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#19670132#410966232#20240516134011935

USO OFICIAL

compradora, la primera y cónyuge de la titular registral, el segundo, habrían insertado por si o hecho insertar por terceras personas no determinadas aun, en el formulario 08 de transferencia control N° 227911234 dominio FJN-558, correspondiente a un vehículo marca Fíat Palio 1.8 MPI, los siguientes datos falsos: en el apartado "I", una firma imitativa de la Titular Registral Julia Liliana Martínez, que fue certificada por el Escribano Eduardo Martín Torres.

En dicho formulario 08, se pretendía instrumentar la transferencia del dominio FJN-558, correspondiente a un vehículo marca Fíat Palio 1.8 MPI. La firma sería falsa, toda vez que la Sra. Julia Liliana Martínez, había fallecido con anterioridad a la fecha de la certificación en cuestión.

Segundo Hecho (Corresponde al hecho nominado segundo, de la requisitoria fiscal de instrucción de fs. 32/36)

En fecha no determinada con exactitud, pero con anterioridad al día 16 de mayo de 2009, **Lorena Silvana Alborno**, en calidad de compradora, habría insertado por si o hecho insertar por terceras personas no determinadas aun, en el formulario 02 Control N°18286551 dominio FJN-558, correspondiente a un vehículo marca Fíat Palio 1.8 MPI, los datos falsos: en el apartado "F", una firma imitativa de la Titular Registral Julia Liliana Martínez, que fue certificada por el Escribano Eduardo Martín Torres. En dicho formulario 02, se pretendía cancelar la prenda que pesaba sobre el vehículo dominio FJN-558, marca Fíat Palio 1.8 MPI. La firma sería falsa, toda vez que la Sra. Julia Liliana Martínez, había fallecido con anterioridad a la fecha de la certificación en cuestión" (fs. 208/2015).

Fecha de firma: 16/05/2024

Alta en sistema: 17/05/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#19670132#410966232#20240516134011935

Poder Judicial de la Nación

III. El magistrado instructor, en ocasión de resolver la situación procesal de la imputada Albornoz - respecto a los hechos nominados primero y segundo-, sostuvo que la imputada **Lorena Silvina Albornoz**, quien asumió el rol de comprador o adquirente del negocio jurídico que se pretendía instrumentar a través de los formularios 08, 02 y 57, habría firmado en los espacios respectivos de dichos documentos, en tal calidad y es la persona que habría presentado el trámite de transferencia con cancelación de prenda, ante el Registro Seccional respectivo.

De ello dan cuenta los informes periciales caligráficos y scopométricos, en particular, del informe N°186/2016 de fs. 161/166, del que se desprende con claridad que la imputada **Albornoz**, firmó de puño y letra el formulario 59 Control N° 01861760, en su original duplicado y triplicado, que la identifica como presentante del trámite de transferencia y cancelación de prenda del dominio aludido (punto 1 de las conclusiones del informe).

Asimismo pudo determinar (punto III de las conclusiones del informe de mención) que la firma atribuida a la imputada **Albornoz**, en el formulario 08 de transferencia cuestionado, en el rubro "D" "Comprador o Adquirente", han sido ejecutadas por su puño escritor.

Por otra parte, en cuanto a la extinción de la acción penal, entendió que si bien desde la fecha de los hechos habría transcurrido el término necesario como para considerar prescripta la acción penal en relación a los imputados Albornoz y Torres, el curso de la prescripción se ha visto suspendido para ambos imputados, al menos hasta el 07.10.2020, fecha en que, según se acredita en la causa, cesó en sus funciones como escribano el imputado **Eduardo Martín Torres**, en función de lo previsto por el art. 67

USO OFICIAL

Fecha de firma: 16/05/2024

Alta en sistema: 17/05/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#19670132#410966232#20240516134011935

2do. párrafo del CP, esto es, por la calidad de funcionario público que revestía el nombrado a la fecha de los hechos, circunstancia que se transmite a todos quienes han participado en los hechos, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público.

IV. Ante dicha decisión, se agravia la defensa de la encartada Lorena Silvina Albornoz, por cuanto la defensa considera que la acción penal se encuentra extinguida por prescripción, toda vez que los hechos habrían acontecido hace más de 14 años.

Manifiesta que el Juez pese a reconocer que habría transcurrido el término necesario para considerar prescripta la acción penal, invoca una suspensión que no se produce en el caso de marras, por cuanto considera que el escribano no reviste la calidad de funcionario público en el modo prescripto en el artículo en cuestión, de modo que no opera la causal de suspensión del plazo de prescripción respecto de ninguno de los intervinientes.

En definitiva, solicita se haga lugar al planteo de prescripción en los términos del art. 339 inc. 2° del CPPN y, en consecuencia, se disponga el sobreseimiento de su defendida Lorena Silvina Albornoz. Hace reserva del caso federal.

V. Efectuadas las consideraciones precedentes, el Tribunal abordará la presente cuestión de acuerdo al orden de votación de fs. 240, correspondiendo expedirse en primer lugar a la doctora Liliana Navarro, en segundo lugar el doctor Abel G. Sánchez Torres, y en tercer lugar la doctora Graciela Montesi.

La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

I. De acuerdo al planteo efectuado, debe establecerse si la causa se halla alcanzada por el

Fecha de firma: 16/05/2024

Alta en sistema: 17/05/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#19670132#410966232#20240516134011935

Poder Judicial de la Nación

instituto de la prescripción, art. 59, inciso 3, del Código Penal, a cuyo fin, corresponde previamente dilucidar si los escribanos ostentan o no la categoría de funcionarios públicos, conforme el art. 77 del C. Penal.

Al respecto, cabe señalar que la suscripta, como integrante natural de la Sala B de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones, se expidió, con fecha 24 de febrero de 2017, en la causa **"MUTO OLMEDO, María B. del Milagro (Expte. FCB 12002018/2007/CA1)**, oportunidad en la cual adhirió a los fundamentos dados en el primer voto, emitido por el señor Juez de Cámara Dr. Sánchez Torres, quien sostuvo que los escribanos ostentan el carácter de funcionarios públicos.

Al emitir la suscripta su voto, compartiendo los argumentos allí expuestos, manifestó que conforme las dos posturas existentes respecto de la calidad de funcionario público que ostenta o no un escribano, debo señalar que me enrolo en la que afirma que **el notario es funcionario público en virtud de que desempeña una función pública, más allá de no integrar la estructura del Estado.**

Respecto a la legislación vigente en la materia, comparto el criterio expuesto en la resolución mencionada, destacando lo dicho por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal en causa "Zavala, Raúl Esteban y otros/recurso de casación" (n° 12001909/2008/CFC1) - 20/10/2016-, en la cual se hizo hincapié en el criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en precedentes de la misma Sala de dicha Cámara Federal, tales como "Bottino", "Margulis" y "Rodríguez".

Se sostuvo en dicho precedente que los escribanos revisten la calidad de funcionarios públicos, conforme el art. 77 del C. Penal, pues "a los efectos de la aplicación

USO OFICIAL



del derecho penal, los conceptos funcionario y empleado público se encuentran determinados por el ejercicio de funciones de carácter público, circunstancia ésta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente (Conf. C.F.C.P., Sala IV causa n° 16.300 "Marín Martín, David Enrique s/recurso de casación" reg. n° 966.13.4, rta. el 7/06/2013).

Resalta dicho Tribunal la definición de funcionario público que hace la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -Ley 26.097- en el sentido de que lo hace atendiendo a la calidad de la función y no a la pertenencia de una determinada estructura, citando a la vez la Ley 12.990 que regula el ejercicio profesional de los escribanos en Buenos Aires.

En el mismo sentido se expidió esa misma Sala en la causa "TORRES, Osvaldo Alberto s/recurso de casación", n° 11.037 del registro de esa Sala, 9/10/2009.

Cabe agregar que si bien la Corte Suprema de Justicia consideró, en un primer momento, en la causa "Vadell" del 18.12.1984, que el escribano -como fedatario- no cumple una función pública por la investidura otorgada por el Estado, por no evidenciarse las notas características de la relación de empleo público, con posterioridad, avaló la calidad de funcionario público de los escribanos señalando que "la facultad que se atribuye a los escribanos de dar fe a los actos y contratos constituye una concesión del Estado otorgada por la calidad de funcionario público" (conf. Fallos: 311:506).

Señaló, también dicho Tribunal, que "los límites y estrictas exigencias se justifican por su especial naturaleza, en orden a que la facultad atribuida a los escribanos de dar fe a los actos y contratos -que

Fecha de firma: 16/05/2024

Alta en sistema: 17/05/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#19670132#410966232#20240516134011935

Poder Judicial de la Nación

constituye una concesión por el Estado, dada la calidad de funcionario público de que se los inviste- tienden a resguardar y tutelar el interés público comprometido" (conf. Fallos 316:8551; 315:1370 y 135:1634)....

Asimismo, debe remarcarse que el carácter de funcionario público del escribano ha sido sostenido por el más Alto Tribunal de la República ("Estrada", Fallo 311:506, 14/04/1988; "Registro Nacional de la Propiedad", Fallo 316:855, 4/05/1993) y la Cámara Federal de Casación Penal ("Bottino, Sala II, 8/09/2010; "Beruti", Sala IV, 19/09/2013; "Zavala", Sala III, 9/06/2016 y "Margulis", 15/02/2012). La posición de este Tribunal fue reiterada en los autos "SCHVARTZ" (Expte. FCB 12002051/2003, 15/12/2017).

En el mismo sentido, la suscripta, como Jueza de primer voto, se expidió con fecha **13.5.2019**, en causa **"RODRIGO, Eduardo Daniel por Insolvencia procesal fraudulenta (art. 179) falsedad ideológica"** (Expte. FCB 58006/2015/5/CA4).

II. Ahora bien, teniendo en cuenta el primer llamado a declaración indagatoria a Lorena Silvina Albornoz de fecha **3.7.2013** (fs. 97), la causa se encontraría extinguida por prescripción, pues dicho acto interrumpiría -en principio- su curso, en razón que desde ese momento hasta la actualidad ha transcurrido el plazo de 6 años previstos como pena para cada uno de los delitos por el cual se encuentra procesada.

Sin perjuicio de ello, entiendo que como el imputado **Eduardo Martin Torres** se encuentra procesado en la presente causa, respecto a los hechos nominados cuarto y quinto del requerimiento fiscal, por el delito calificado como falsedad ideológica en calidad de autor, dos hechos en

USO OFICIAL

Fecha de firma: 16/05/2024

Alta en sistema: 17/05/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#19670132#410966232#20240516134011935

concurso real (art. 293, 45 y 55 del CP), al revestir la calidad de funcionario público a los fines del derecho penal y haber participado en la maniobra delictiva **en pleno ejercicio de su función de escribano al momento de los hechos**, me encuentro en condiciones de afirmar en relación a la imputada **Lorena Silvina Albornoz** que **el curso de la prescripción se hallaba suspendido** al menos hasta el **07.10.2020**, fecha en que Torres cesó en sus funciones como Escribano Público, conforme certificado de fs. 206.

Ello así, en función del art. 67, segundo párrafo del C. Penal, que dispone: *"la prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público"*.

Cabe agregar que, a diferencia del texto anterior (Ley 23.077, BO 09/08/1984), que limitaba la causal suspensiva a un conjunto de delitos dolosos en contra de la Administración Pública (ilícitos contenidos en los capítulos 6, 7, 8, 9, 9 bis y 10 del Título 11 de la Parte Especial del Código), el actual amplía este círculo a cualquier delito cometido en el ejercicio de la función pública.

En efecto, por imperio de la Ley 25.188 (BO 01/11/1999) el repertorio de delitos abarcados por dicha disposición resulta más amplio, siendo suficiente que el funcionario cometa cualquier delito en el ejercicio de la función pública para que proceda la suspensión del curso respectivo, lo que se prolonga hasta que dicho funcionario cese en aquellas funciones, o en cualquier otra.

En consecuencia, no encontrándose extinguida la acción penal por prescripción, corresponde no hacer lugar

Fecha de firma: 16/05/2024

Alta en sistema: 17/05/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#19670132#410966232#20240516134011935

Poder Judicial de la Nación

al planteo de prescripción efectuado por la defensa técnica d y, en consecuencia, confirmar **el procesamiento dispuesto en contra de la imputada Lorena Silvina Albornoz**, por los delitos calificados como infracción al art. 34 del decreto 6582/58 en carácter de autora (art. 45 del CP) y falsificación de documento público (art. 292 del CP), en concurso real (art. 55 del CP), de conformidad con el art. 306 del CPPN, por las razones dadas. Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Adhiero a las consideraciones y conclusión a la que arriba la señora Jueza de primer voto, en consecuencia, me expido en idéntico sentido. Así voto.

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela Montesi, dijo:

Comparto los fundamentos y la solución propuesta por la señora Jueza de primer voto, doctora Liliana Navarro, por lo que me pronuncio en igual sentido. Así voto.

Por todo ello;

SE RESUELVE:

I. NO HACER LUGAR al planteo de prescripción efectuado por la defensa técnica de **Lorena Silvina Albornoz** y, en consecuencia **CONFIRMAR** la resolución dictada por el Juez Federal N° 2 de Córdoba, con fecha 28 de agosto de 2023, en cuanto dispuso el procesamiento de **Lorena Silvina Albornoz (D.N.I. N° 26.482.294)** por los delitos calificados como infracción al art. 34 del decreto 6582/58 en carácter de autora (art. 45 del CP) y falsificación de documento público (art. 292 del CP), en concurso real (art. 55 del CP), de conformidad con el art. 306 del CPPN, por las razones dadas.

II. Sin costas (arts. 530 y 531 del CPPN).

Fecha de firma: 16/05/2024

Alta en sistema: 17/05/2024

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#19670132#410966232#20240516134011935

USO OFICIAL

III. Regístrese y hágase saber. Cumplimentado,
publíquese y bajen.

LILIANA NAVARRO
JUEZA DE CAMARA

ABEL G. SANCHEZ TORRES
JUEZ DE CAMARA

GRACIELA MONTESI
JUEZ DE CAMARA

MARIO R. OLMEDO
SECRETARIO DE CAMARA

